

1508124-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ação penal condenando-se o réu por roubo simples como pleiteou o MP. Os policiais militares Márcio e Jonathan relataram que já tinham conhecimento do roubo de um carro blindado, este que surgiu sendo conduzido pelo réu, que tinha uma adolescente no banco do passageiro. Afirmaram que o réu fugiu e foi perseguido, terminando por colidir o carro. Ao ser preso o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508124-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508124-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093769/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24106597 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2093769 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ERIC GOMES DOS SANTOS porque teria cometido o crime previsto no inciso II do §2º e no inciso I, do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal, bem como no art. 244-B do ECA. Consta na exordial que, em 5 de abril de 2022, por volta das 18h20min, na Rua Shinsei Kamida, n. 59, nesta Capital, o acusado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com a adolescente K.Y.S.S., teria subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Hyundai IX35, e bens que nele se encontravam, todos pertencentes a F.G.S.S.L.M.. Consta, ainda, que, no mesmo dia, hora e local, o réu teria corrompido e facilitado a corrupção da referida adolescente, com quem praticou a referida infração penal. A denúncia foi recebida (fls. 63/65) e a providência ratificada a fls. 94. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 81), ofertou resposta à acusação (fls. 93). A instrução processual contou com as oitivas

da vítimas e de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o MP pugnou pela condenação do acusado apenas pelo roubo simples. A DPE, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários, inclusive no que toca à compensação parcial da reincidência pela confissão. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência parcial desta ação penal condenando-se o réu por roubo simples como pleiteou o MP. Os policiais militares Márcio e Jonathan relataram que já tinham conhecimento do roubo de um carro blindado, este que surgiu sendo conduzido pelo réu, que tinha uma adolescente no banco do passageiro. Afirmaram que o réu fugiu e foi perseguido, terminando por colidir o carro. Ao ser preso o acusado confessou ter, sozinho e empregando arma de fogo, objeto que havia arremessado num rio, praticado o crime. Tanto o acusado, quanto a adolescente, negaram a participação dela na subtração. A vítima, segundo as testemunhas, não reconheceu a adolescente e nem afirmou a sua participação no crime. Segundo Márcio a vítima reconheceu o réu na Delegacia de Polícia, bem como confirmou ter sido por ele subjugada com emprego de arma de fogo. A vítima Flávia reconheceu o réu com certeza absoluta. Disse que no dia dos fatos estava chegando à casa com sua mãe e suas duas filhas, sendo uma bebê, quando foi abordada pelo acusado, que chegou por trás e exigiu a entrega da chave do carro. A vítima inicialmente negou-se a obedecer o réu que, levantando a blusa, exibiu-lhe uma arma de fogo que trazia na cintura, das cores preta e prata, que acredita a vítima se tratar de uma pistola, e anunciou o assalto dizendo que precisava do carro para fugir. Disse ter o réu arrancado a chave de sua mão. O réu embarcou no carro da vítima, mas não conseguiu dar partida, razão pela qual perguntou-lhe como fazia. A vítima explicou ao réu, que saiu com o carro. Disse que cerca de duas horas após o crime viu o réu na Delegacia de Polícia e o reconheceu. Informou que dispendeu seis mil reais com a "franquia" do carro, que ficou muito danificado, bem como ficou privada do uso do bem por três meses. Neste interregno, a vítima precisou valer-se de "uber" e ônibus, inclusive para levar suas filhas à escola. Esclareceu, também, que sua filha de sete anos precisou ser tratada psicologicamente em que, ao chegar à casa, demonstra desespero, razão pela qual a família está de mudança. Interrogado em juízo Eric confessou a prática delitiva. Informou que no dia dos fatos "dois meninos" maiores de idade o chamaram para praticarem o roubo. Esclareceu que sua namorada de quinze anos estava no veículo para "despistar". Disse que abordou a vítima e exigiu a entrega da chave do carro, bem que pretendia vender. Afirmou que não portava arma de fogo e negou ter assim afirmado na fase policial. Esclareceu que seus comparsas permaneceram em uma rua próxima a bordo de um veículo. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18. A prova oral produzida, como explicitado, confirmou que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Neste ponto, é de se frisar que não pairam nos autos dúvidas acerca da utilização de arma de fogo pelo agente a fim de subjugar a vítima logrando assim facilmente subtrair a "res". A dúvida sobre se o objeto de fato era uma arma de fogo foi lançada pela defesa e a ela incumbia assim demonstrar, o que aqui não se vislumbra. Do depoimento da vítima extraiu-se a certeza necessária para se considerar que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo como consta da exordial acusatória. A vítima descreveu a arma de fogo e ainda afirmou acreditar que se tratava de uma pistola. O réu, na fase policial, disse ter jogado a arma de fogo em um rio. Com observância das diretrizes do art. 59 do CP, é de se arbitrar a sanção-base pelo roubo em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em razão as nefastas consequência do delito. O comportamento criminoso do apenado gerou trauma psicológico em uma criança de sete anos de idade, bem como determinou a mudança de

casa da família da vítima. Ainda, não se olvide que a vítima teve prejuízo de alta monta, seis mil reais, fora as despesas com "uber" e ônibus nos três meses em que ficou privada do uso de seu veículo. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 4 anos, 5 meses de reclusão e 10 dias-multa. Neste ponto, há que ser afastada a tese que prevê como possível a compensação da circunstância agravante da reincidência pela confissão. Inexiste previsão legal para tanto e admissão neste sentido configuraria verdadeira afronta ao imperativo constitucional da legalidade. Ademais, não se pode admitir como plausível que as referidas circunstâncias sejam tidas como equivalentes, mormente porque estamos diante de alguém que é quatro vezes reincidente específico. Enquanto a reincidência é situação que denota contumácia na vida criminosa a confissão é aleatória e ocorre apenas no interesse do apenado lograr redução de pena. Em face da reincidência, circunstância agravante que reconheço presente três vezes na forma específica com base nas condenações das 1ª, 3ª e 4ª Varas Criminais de Santo André (fls. 75/78) - de rigor a exasperação das sanções em metade: 6 anos, 8 meses de reclusão e 15 dias-multa. Em virtude da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, é de rigor a elevação das sanções em dois terços: 11 anos, 1 mês de reclusão e 25 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR ERIC GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 25 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no inciso I do §2º-A, do art. 157 do Código Penal; II - ABSOLVÊ-LO, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no art. 244-B do ECA. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada, em audiência saem os presentes intimados. registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA